

1533069-61.2021.8.26.0050

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Extorsão mediante restrição da liberdade da vítima

Magistrado: MANOELA ASSEF DA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... da vítima com relação ao crime de roubo; pelo reconhecimento do crime continuado entre o delito de roubo e o delito de extorsão; pela fixação de regime inicial diverso do fechado; e pelo reconhecimento do direito do réu de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

É caso de parcial procedência da ação penal, uma vez que reputo haver dúvida razoável quanto ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1533069-61.2021.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1533069-61.2021.8.26.0050

Classe - Assunto

Inquérito Policial - Extorsão mediante restrição da liberdade da vítima

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA

Juíza de Direito: Dra. MANOELA ASSEF DA SILVA

Vistos.

FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nos artigos 157, § 2º, II e V, artigo 158, § 3º e artigo 288, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque segundo a denúncia, em período incerto, mas até o dia 10 de setembro de 2021, nesta cidade e comarca da Capital/SP, associou-se com três ou mais pessoas ainda não identificadas, para o fim específico de cometer crimes de roubo e extorsão.

Ainda, consta na denúncia que, no dia 14 de julho de 2021, por volta das 18h05 na Rua da Coroa, nº 1785, Vila Guilherme, nesta cidade e comarca da Capital/SP, previamente ajustado e com unidade de desígnios com outros dois indivíduos ainda não identificados, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo e restrição de liberdade de vítima, 01 (um) anel; 01 (uma) corrente; 01 (um) relógio; 01 (uma) pulseira; 01 (um) aparelho celular da marca Apple, modelo Iphone 10, IMEI 353091109112500 e diversos documentos pessoais, todos pertencentes à vítima Kelly Virginia Borges, consta também que constrangeu a vítima com o intuito de obter para si indevida vantagem econômica, consistente em R\$ 681,00 (seiscentos e oitenta e um reais).

A denúncia foi recebida (fls.95/97), o acusado foi citado e notificado (fl.122) e

apresentou Resposta à Acusação (fl.127).

Mantido o recebimento da denúncia (fls. 133), e realizada audiência de instrução, debates e julgamento, durante a qual foram ouvidas a vítima, as testemunhas e, ato contínuo, o réu foi interrogado.

Em suas alegações finais, o Ministério Público pugnou pela CONDENAÇÃO do acusado nos exatos termos da denúncia.

A Defesa, a fls. 156/162, requereu a absolvição de todas as imputações, com fundamento no art. 386, inciso III ou VII, do Código de Processo Penal. Alegou ainda, que deve ser reconhecida a atipicidade do delito previsto no art. 158, §1º e §3º, do Código Penal. Subsidiariamente, pugnou pela fixação da pena-base no mínimo legal; pelo reconhecimento da atenuante da confissão e compensação com eventual reincidência; pelo afastamento da causa de aumento consistente na restrição da liberdade da vítima com relação ao crime de roubo; pelo reconhecimento do crime continuado entre o delito de roubo e o delito de extorsão; pela fixação de regime inicial diverso do fechado; e pelo reconhecimento do direito do réu de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

É caso de parcial procedência da ação penal, uma vez que reputo haver dúvida razoável quanto ao delito de associação criminosa.

De outro lado, os crimes de roubo e extorsão tiveram sua autoria e a materialidade delitiva devidamente comprovadas pela Portaria (fls.02/03), Boletins de Ocorrência (fls. 04/7 e 8/11), Termo de Declarações (fls.12/13), Auto de Reconhecimento Pessoal Positivo (fl.14), Auto de Interrogatório (fls.15/16), Relatório de Investigação Complementar (fls. 34/37), Relatório Final (fls.62/73) e prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

Com efeito, ouvida em juízo a vítima Kelly Virginia Borges, afirmou que eram três agentes. Saiu da empresa em que trabalha, abriu o porta-malas do veículo para colocar algumas coisas dentro. Entrou no carro e tinha um carro estacionado "muito colado", o que impediu que desse ré para sair da vaga. Nesse momento, um veículo Citroen deu ré e foi encostando no seu automóvel. Os três agentes desembarcaram. Um dos agentes veio pelo seu lado esquerdo, outro pelo lado direito e o outro não conseguiu ver. Achou que eles queriam o carro. Quando ia dar o carro, foi saindo e o réu Francisco lhe puxou para dentro e disse que era um sequestro. Viu o rosto dele, que não estava coberto. Cobriram o seu rosto com uma blusa e passaram a dar voltas de carro com a vítima. Ficaram com ela cerca de duas horas e meia. Pediram senha para desbloquear os aplicativos de banco. Esclareceu que o seu celular desbloqueia "ocular". Ficou nervosa, esqueceu as senhas. Mas colaborou e eles deram o celular para ela desbloquear. Eles fizeram um empréstimo no Banco Santander de R\$ 262,00. Eles também fizeram transações com o cartão, em um bar, no Tatuapé e outra compra em um MacDonalds, provavelmente depois que a deixaram na favela dentro do carro. Não viu arma. Depois que eles abandonaram o carro com a vítima dentro eles disseram: "se você sair nós vamos atirar". Então ainda esperou para sair do carro. Está tendo dificuldade com o banco até hoje que considera que ela tenha uma dívida que atualizada está em R\$ 4.000,00. Eles pediram um pix de R\$ 500,00 para o meu namorado, como se fosse eu. Ele fez. Ficou na favela dentro do carro. Foram duas moças da comunidade que a ajudaram. Os assaltantes levaram a sua bolsa, com documento, celular entre outros. Não a machucaram. Foi na delegacia no mesmo dia. No dia seguinte foi no 9ºDP no Carandiru. Depois de certo tempo, foi chamado para fazer o reconhecimento do carro, que foi usado no sequestro. Reconheceu por uma lanterna quebrada e a cor e modelo do veículo. Depois de mais um tempo, acha que cerca de vinte dias, a chamaram para fazer o reconhecimento pessoal. Não teve nenhuma dúvida no reconhecimento. Apresentaram quatro pessoas e disseram que eles já estavam sendo investigados. Reconheceu só uma delas. Também estive na delegacia anti-sequestro.

Em juízo, observado o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, a vítima reconheceu o réu.

Ouvido em juízo, como informante, Anderson Blaia Bonin, noivo da vítima, disse que durante a semana dos fatos, já haviam conversado sobre um valor de que a vítima

precisava. No dia do sequestro, por mensagem, ela disse que o carro tinha quebrado e que precisava de dinheiro e que, então, fez um pix de R\$ 500,00. Eram umas 19hs. Depois que fez o pix, se deu conta e ligou para a filha da namorada, que foi quem lhe contou que a vítima havia sido sequestrada. Passou a xingar os bandidos e, então, eles o bloquearam. Depois ela me contou que quando saía do serviço, um carro chegou e fechou o carro dela. Entraram com ela dentro do carro e fizeram tudo o que tinham que fazer. O dinheiro que mandou eles disseram que era a conta de um guincho. Ela foi deixada num carro sem os pertences dela. Eles perceberam que ela não tinha dinheiro, pois tinha acabado de começar a trabalhar de novo. Eles fizeram um empréstimo no Santander em nome dela. Eles gastaram tudo o que tinha no Nubank, um pouco do que tinha no Santander e fizeram o empréstimo. Colocaram arma na cabeça dela sim.

Rosângela Cândida Vicente, policial civil, ouvida em juízo como testemunha disse que chegaram no réu através de imagens de campo e veículos de outras vítimas. Que na delegacia haviam vários casos semelhantes e receberam denúncias. Essa quadrilha estava fazendo muito roubo na região norte. Eles costumavam pegar o carro da própria vítima. Não se recorda de detalhes da ocorrência. Ele confessou o crime, disse que estava arrependido e procurou contribuir com as investigações. Eles se utilizavam de um simulacro de arma de fogo, que foi encontrado na casa do réu. Não lembra de ter achado nenhum pertence de vítima na casa dele.

O policial civil Fábio Fernandes, ouvido em juízo como testemunha, esclareceu que estavam investigando alguns casos de sequestro que estavam ocorrendo na região norte. Chegaram a três casos com o mesmo modus operandi. Conseguiram levantar câmeras, digitais nos veículos e reconhecimentos. O réu participou de três ocorrências. O réu foi reconhecido por foto e depois pessoalmente. Eles pegavam a vítima e mantinham ela dentro do veículo. No caso em tela, mantiveram a vítima no carro por cerca de duas horas. Eles utilizavam um Citroen para fechar o carro das vítimas. Quando a vítima parava eles entravam para dentro do carro da vítima. Não se recorda se a vítima reconheceu o veículo. Foram três vítimas que o reconheceram. Quando ele foi preso, foi encontrado o simulacro de arma de fogo que ele utilizava. Ele tinha, também, alguns cartões com ele. Não se lembra a quem pertenciam. O réu confessou no momento.

Pedro Ferreira Gancev, policial civil, ouvido em juízo como testemunha disse que quando passou a integrar a investigação o mandado de prisão já havia sido cumprido, portanto, boa parte da investigação já havia transcorrido. No dia do cumprimento do mandado ele estava na casa dele. Não ofereceu resistência. Ele foi reconhecido por duas vítimas. Não se lembra do que ele disse em relação aos fatos. Salvo engano, foi encontrada uma arma de fogo na residência dele. Participou para verificar a existência de filmagens de câmeras na região.

Quando interrogado em solo policial o réu confessou os fatos (fls. 15/16), no mesmo sentido, em juízo, o réu FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA confessou o roubo. Afirmou que ficou no banco da frente do automóvel. Não pediu nenhuma senha de cartão para ela. Só quando chegou na comunidade que ficou com ela no banco de trás, por cerca 30/40 minutos, que procurou tranquilizar a vítima neste momento. Não pediu senha. Não estava armado. Não tem conhecimento se seus comparsas pediram as senhas da vítima. Em sua casa foi encontrado um simulacro de arma de fogo. Estavam em quatro. Um tocou o veículo que usaram para fechar o carro da vítima. Eu e outros dois entramos no veículo com ela. A vítima disse que não tinha dinheiro. Que tinha sacado um valor para usar para abrir uma loja. Está arrependido e pede uma oportunidade. Como visto, o depoimento da vítima é contundente, robusto e veemente quanto ao cometimento dos crimes de roubo e extorsão.

Releva notar, neste passo, que a palavra da vítima deve merecer crédito, porquanto, incidindo sobre o proceder de desconhecida pessoa, não teria ela proveito algum em mentir.

Ademais, logrou reconhecer pessoalmente o réu, tanto em solo policial quanto em juízo, não manifestando qualquer dúvida.

Outrossim, o fato de ter se sentido receosa e constrangida em dar o seu depoimento na presença do réu, denota o quanto ficou abalada e sentiu-se ameaçada com a situação. O único interesse é, pois, apontar os verdadeiros culpados.

Assim é que o depoimento da vítima não pode ser desconsiderado.

Alias, o relato das testemunhas policiais corrobora, no que possível, a autoria dos delitos, uma vez que aponta que diligências investigativas e denúncias recebidas indicavam o ora réu, como um dos autores deste e de outros roubos seguidos de extorsão ocorridos na região.

Neste sentido, é de asseverar, ainda, que o simples fato da testemunha ouvida ser policial nada significa para que seja desconsiderado seu depoimento ou que este seja recebido com reservas. Neste compasso, imprescindível salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais, apenas pela sua condição, não podem ser desconsiderados ou desacreditados, uma vez que, constitucionalmente, são os policiais aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento.

Digno de nota ainda, que o réu confessou os fatos, sendo certo que sua confissão goza de verossimilhança, uma vez que em harmonia com os outros elementos de prova amealhados, não havendo qualquer prova ou indicio que projete dúvidas quanto a confiabilidade e espontaneidade de seu relato, no que se refere a sua participação no delito em questão.

Daí decorre que não pende qualquer dúvida quanto ao cometimentos dos delitos de roubo e extorsão por parte do acusado.

Neste sentido, anoto, em atenção ao argumentos da combativa defesa que, a tese de crime único ou praticado em continuidade delitiva não pode prevalecer.

Com efeito, há fatos distintos, ou seja, condutas típicas preenchidas integral e separadamente, com desígnios completamente autônomos. De modo que não há tipos penais que se confundam ou que ensejem conflito aparente de normas.

Logo, a condenação por cada um dos delitos praticados, roubo e extorsão, é medida de rigor e justiça, em estrito cumprimento ao que determina a lei.

A responsabilização por ambos os delitos, portanto, é verdadeiramente necessária, não havendo se falar em reconhecimento de crime único e continuidade delitiva.

Ainda em atenção aos argumentos da defesa, reputo adequado o afastamento da causa de aumento consistente na restrição da liberdade da vítima com relação ao crime de roubo.

É certo que a jurisprudência consagrou o entendimento segundo o qual acaso "demonstrado que a vítima teve sua liberdade restringida por tempo juridicamente relevante e superior ao necessário para a subtração de seus bens, correto o reconhecimento da causa de aumento prevista no inciso V do § 2º do art. 157 do Código Penal." (Acórdão 1207875, 20150410076883APR, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 3/10/2019, publicado no DJE: 17/10/2019)

Anoto, contudo, que no presente caso, não houve tal demonstração. A bem da verdade, o que houve foi a restrição de liberdade da vítima para a obtenção da vantagem econômica, proveniente da extorsão, delito autônomo, como dito acima.

Lado outro no que se refere ao delito de associação criminosa, verifico que a acusação não se desincumbiu do ônus de comprovar, para além de qualquer dúvida razoável, o cometimento do delito.

Conforme nos ensina Rogério Greco, "para que se configure o delito de associação criminosa será preciso conjugar seu caráter de estabilidade, permanência, com a finalidade de praticar um número indeterminado de crimes. A reunião desse mesmo número de pessoas para a prática de um único crime, ou mesmo dois deles, não importa no reconhecimento do delito em estudo" (GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal – Parte Especial – Volume IV. São Paulo: Impetus, 10ª ed., 2014, p. 214.).

Ocorre que, no presente caso, não logrou-se identificar os demais responsáveis, sendo certo que, embora ajam indícios de que o réu atuava sempre com os mesmos indivíduos, não há nos autos prova concreta neste sentido, razão pela qual impõe-se sua absolvição em relação ao referido tipo penal.

Isto posto, caracterizados os delitos de Roubo e Extorsão passo a dosar a pena.

Juntadas as Folha de Antecedentes (fls. 84/88) e a Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 90/92).

Anoto que, na primeira parte de seu interrogatório o réu Francisco Pereira de Souza informou que conta 25 anos de idade, é solteiro e tem um filho de 7 anos. Estudou até o segundo colegial, quando parou de estudar por falta de vontade. Trabalhava como auxiliar de guincho e auxiliar de serviços gerais, mas atualmente estava desempregado. Mora com sua mãe em uma casa própria e seu filhos reside com a respectiva genitora. Já foi processado antes por roubo e foi condenado.

1.1 Quanto ao delito previsto no 158, § 3º, do Código Penal

Na primeira fase da dosimetria, em observância as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, reputo adequado aumentar a pena base na fração de 1/6, considerado os maus antecedentes do réu (autos de nº 0100682-85.2015.8.26.0050 - 18ª Vara Criminal da Capital). Assim, fixo a pena-base em 7 anos de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão, bem como a agravante da reincidência, razão pela qual, compensadas as circunstâncias, mantenho a pena tal como fixada.

Na terceira fase, reputo não haver nada que se valorar. Assim, fixo a pena de 7 anos de reclusão e 11 dias-multa.

1.2 Quanto ao delito previsto no 157, §2º, inciso II do Código Penal

Na primeira fase da dosimetria, em observância as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, reputo adequado aumentar a pena base na fração de 1/6, considerado os maus antecedentes do réu (autos de nº 0100682-85.2015.8.26.0050 - 18ª Vara Criminal da Capital). Assim, fixo a pena-base em 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão, bem como a agravante da reincidência, razão pela qual, compensadas as circunstâncias, mantenho a pena tal como fixada.

Na terceira fase, se mostra presente a causa de aumento referente ao concurso de pessoas. Assim, o aumento a pena em 1/3, totalizando-se 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa.

No mais, os crimes foram praticados em concurso material de crimes, figura prevista no artigo 69 do Código Penal, devendo as penas serem somadas, perfazendo o total de 13 (treze) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, no mínimo legal já que não há nos autos informações sobre a situação financeira do acusado. Assim, torno essa pena definitiva por inexistência de outras causas a se considerar.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva, para o fim de CONDENAR o réu FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA, como incurso nos artigos 158, § 3º e 157, §2º, incisos II, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, aplicando-se a pena de 13 (treze) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa no mínimo legal, ABSOLVENDO-O da imputação como incurso no artigo 288, caput, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, VII do Código de Processo Penal.

Nos termos do art. 44, caput, do C.P., inviável é a substituição das penas, sendo também inviável a aplicação do sursis nos termos do art. 77, caput, também do C.P. Atentando-me aos critérios do artigo 33, §§ 2º e 3º, e artigo 59, ambos do Código Penal, estabeleço o regime fechado para o início do cumprimento da pena, considerado o montante de pena aplicado e a reincidência do acusado.

Concedo o direito de recurso em liberdade ao acusado, uma vez que respondeu ao processo em liberdade e não sobrevieram motivos que determinassem a sua custódia cautelar.

Após, o trânsito em julgado, expeça-se guia, oficiem-se aos TRE e ao IIRGD e comunique-se a vítima consoante disposição legal.

Elabore-se cálculo, que fica desde já homologado, salvo se houve impugnação de alguma das partes.

Concedo ao réu o benefício da justiça gratuita. Assim, fica dispensado do recolhimento das custas processuais.

P.R.I.C.

São Paulo, 16 de dezembro de 2022.

MANOELA ASSEF DA SILVA
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA